

Créer la structure junior

Formalités, délais et pièges, de l'assemblée constitutive à la première facture

Ce document est un mode d'emploi, pas un conseil juridique. Il rassemble l'état du droit au 19 septembre 2026, les formulaires exacts, les délais et les seuils. Les points signalés en rouge doivent être validés par un professionnel avant la première facture.

1. Le fait qui commande tout le reste

Le régime social des junior-entreprises est inscrit dans la loi, pas dans le label.

L'article **L311-3, 38° du code de la sécurité sociale**, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, affine au régime général « les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin ».

Quatre conditions, et pas une de plus : étudiants du supérieur, rémunération, études à caractère pédagogique, association constituée **exclusivement** à cette fin. Le label de la Confédération nationale des Junior-Entreprises n'est pas une condition de droit.

Conséquence : le chemin critique n'est pas la confédération, c'est le SIRET puis le rescrit URSSAF.

Vous pouvez rémunérer des étudiants en janvier sans être labellisés. Mais aucune position publiée de l'URSSAF ne confirme que le label est facultatif, et en cas de contrôle c'est à vous de prouver le caractère pédagogique et l'objet exclusif. Demandez un rescrit social, et ne rémunérez personne avant la réponse.

2. Créer l'association

Déclaration au greffe des associations de la préfecture du siège, ou en ligne par le téléservice e-Création sur service-public.fr.

Pièce	Référence	Précision
Déclaration de création	Cerfa 13973*04	Inutile si vous déclarez en ligne
Liste des dirigeants	Cerfa 13971*03	Nom, profession, domicile, fonction
Procès-verbal de l'AG constitutive	libre	Daté et signé
Statuts	libre	Signés par au moins deux administrateurs

Récépissé sous 5 jours pour un dossier complet. Il porte le numéro RNA, en W suivi de neuf chiffres, indispensable pour toutes les démarches suivantes. La **publication au Journal officiel est gratuite et automatique**, 8 à 10 jours après, parution le mardi.

Ce que les statuts doivent contenir

La loi de 1901 n'impose que le nom, l'objet et le siège. En pratique il faut aussi la durée, l'admission et la radiation des membres, la composition et les pouvoirs des organes, la modification des statuts, la dissolution et la dévolution de l'actif.

Deux phrases qui décident de tout le reste

- **L'objet doit être formulé exclusivement** comme la réalisation d'études à caractère pédagogique par les étudiants. C'est la condition de l'article L311-3 38°. Un objet mixte qui mélange pédagogie et prestations commerciales fait tomber le régime social.
- **Gestion désintéressée explicite**, dirigeants bénévoles. C'est la première marche du test fiscal.

Tout ce qui bouge souvent, cotisations, tarifs, noms des dirigeants, va dans le **règlement intérieur**. C'est là que vivront le processus de sélection des membres, la grille tarifaire et la répartition des rémunérations d'étude.

3. Le SIRET

Obligatoire dès que vous facturez. L'immatriculation n'est jamais automatique pour une association. Elle le devient si l'association demande une subvention, emploie du personnel, ou exerce une activité soumise à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés. Vendre des prestations à des entreprises relève du troisième cas.

Question	Réponse
Quel guichet ?	Le service des impôts des entreprises du siège, qui transmet à l'INSEE. Le guichet unique de l'INPI ne vous concerne pas , il traite les entreprises.
Quel formulaire ?	M0 ASSO, Cerfa 15909*02, avec le récépissé ou l'extrait du Journal officiel.
Quel délai ?	Non publié par l'INSEE. Comptez plusieurs semaines et prévoyez large.
Et le code d'activité ?	Attribué par l'INSEE d'après l'activité déclarée. Vous ne le choisissez pas.

Profitez du contact avec le service des impôts pour poser deux questions par écrit : votre éligibilité à la franchise des impôts commerciaux, et le périmètre de la facturation électronique pour une association en franchise.

4. Fiscalité

Le test de non-lucrativité se fait en trois temps : gestion désintéressée, puis concurrence au secteur commercial, puis **règle des 4P** si concurrence il y a, pour Produit, Public, Prix et Publicité, par ordre d'importance décroissante.

C'est votre point de fragilité fiscale

Une structure qui vend du conseil à des entreprises coche « produit concurrentiel » et « public d'entreprises ». Vos deux arguments réels sont le caractère pédagogique et un prix nettement inférieur au marché. Aucune doctrine officielle n'exempte les junior-entreprises de cette analyse. Si votre prévisionnel approche le seuil ci-dessous, demandez un rescrit fiscal.

Seuil	Montant	Ce qu'il couvre
Franchise des impôts commerciaux	81 051 € de recettes lucratives accessoires	Impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale d'un coup. S'apprécie par année civile.

Seuil	Montant	Ce qu'il couvre
Franchise en base de TVA, services	37 500 € , majoré 41 250 €	Le filet suivant si la franchise associative tombe. Le projet de seuil unique à 25 000 € a été abandonné fin 2025.

En franchise, la facture porte la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » et la TVA d'amont n'est pas déductible.

5. Rémunérer les étudiants

Point	Règle
Statut	L'association n'est pas employeur . Pas de contrat de travail, pas de bulletin de paie.
Cotisations dues	Maladie, vieillesse, accidents du travail, allocations familiales, CSG et CRDS.
Cotisations non dues	Retraite complémentaire, chômage, formation professionnelle, versement mobilité, dialogue social, FNAL, contribution solidarité autonomie.
Assiette	Quatre fois le SMIC horaire du 1 ^{er} janvier, par journée d'étude rémunérée . Soit 48,08 € par journée en 2026, à recalculer au 1 ^{er} janvier 2027.
Code risque AT	91.3EA. CSG et CRDS sans l'abattement de 1,75 %.

Les autres voies, et leur risque

Voie	Risque principal
Article L311-3 38°	Contestation du caractère pédagogique ou de l'objet exclusif, requalification en employeur.
Auto-entrepreneur	La présomption de non-salariat est simple : elle tombe si un lien de subordination est caractérisé. La qualification choisie par les parties ne compte pas.
Bénévolat	Toute contrepartie déguisée reconstitue un salaire.
Contrat de travail	Juridiquement sûr, économiquement incompatible avec le modèle.

Une requalification, c'est un redressement sur assiette réelle avec majorations, des rappels de salaire aux prud'hommes, et la qualification pénale de travail dissimulé.

6. Le parcours de la confédération

Dix étapes validées une à une sur la plateforme d'intégration : éligibilité, exigences déontologiques, création de l'association, immatriculation, compte bancaire, organigramme conforme, **soutien de l'établissement**, offre de prestations, prévisionnel financier, situation fiscale et sociale à jour.

Étape	Durée	Ce qu'elle exige
Junior Création	1 à 2 ans	Visite qualité des auditeurs, exigences d'organisation et de trésorerie.
Junior Initiative	1 à 2 ans	Chiffre d'affaires, nombre d'études signées, organisation renforcée.
Junior-Entreprise	annuel	Le label plein, renouvelé par audit-conseil chaque année.

Ce que le label apporte, et ce qu'il n'apporte pas

Il apporte la certification nationale, le réseau, un chargé de mission avec des modèles de documents, et le droit d'usage de la marque. Il n'apporte pas le régime social, qui tient à la loi. Albert School entre dans le périmètre des établissements éligibles.

7. Le nom

« Junior-Entreprise » est une **marque déposée** de la confédération, comme Junior-Création, Junior-Initiative, Junior-Entrepreneur et J.E.

Ce que vous pouvez écrire	Ce que vous ne pouvez pas écrire
Association étudiante de conseil Structure étudiante de prestations intellectuelles Cabinet de conseil étudiant	Junior-Entreprise, Junior Création, JE Un nom construit sur ces éléments Toute mention laissant entendre une affiliation
Et, une fois le dossier effectivement déposé : « en cours d'intégration au Mouvement des Junior-Entreprises », qui est factuel et vérifiable.	« Junior Conseil » est répandu chez les structures labellisées : le risque de confusion le rend imprudent tant que vous n'êtes pas dans le réseau.

Faites une recherche d'antériorité sur data.inpi.fr avant d'arrêter le nom. C'est gratuit et immédiat.

8. Assurance, contrats, données

Assurance

Pas d'obligation légale pour une activité de conseil, mais indispensable en pratique : les écoles l'exigent, les clients d'une certaine taille aussi. Ordre de grandeur pour une petite structure : 150 à 700 € par an. Faites trois devis.

Trois exclusions à faire vérifier explicitement

Pour une activité d'implémentation d'IA : l'atteinte aux données du client, la violation de droits de tiers sur du code ou un modèle, et les dommages immatériels non consécutifs. Elles varient entièrement selon la police.

Factures et délais

Point	Règle
Délai de paiement	30 jours à défaut de stipulation, 60 jours maximum depuis l'émission, ou 45 jours fin de mois si c'est expressément stipulé.
Pénalités de retard	Exigibles de plein droit dès le lendemain de l'échéance , sans mise en demeure. Taux par défaut au second semestre 2026 : 12,40 % . Plancher si vous fixez le taux vous-même : 8,25 %.
Indemnité de recouvrement	40 € par facture en retard, à faire figurer sur la facture et dans les conditions générales.
Facturation électronique	Réception obligatoire depuis le 1^{er} septembre 2026 . Émission obligatoire pour les PME au 1 ^{er} septembre 2027, soit huit mois après votre lancement.

Propriété intellectuelle : le piège de votre structure

L'article L131-3 du code de la propriété intellectuelle exige que **chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte**, avec son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Les cessions s'interprètent strictement.

La dévolution automatique des droits sur un logiciel ne joue que pour un salarié. Vos étudiants n'en sont pas.

Il vous faut une chaîne de cession écrite en deux maillons : de l'étudiant vers l'association dans le récapitulatif de mission, puis de l'association vers le client dans la convention d'étude. Sans le premier maillon, vous cédez des droits que vous ne détenez pas. Pensez aussi à réserver vos briques réutilisables sous licence d'usage plutôt qu'en cession, sinon vous les perdez à chaque mission.

Données personnelles

Vous êtes **sous-traitant au sens de l'article 28** dès que vous traitez des données personnelles pour le compte du client. C'est le cas dominant en mission d'implémentation d'IA. Le contrat doit être écrit et préciser objet, durée, nature, finalité, type de données et catégories de personnes, plus huit obligations à votre charge, dont l'autorisation écrite pour tout sous-traitant ultérieur : **un fournisseur de modèle en est un.**

La CNIL publie des clauses contractuelles types utilisables telles quelles. Le registre des traitements est obligatoire quelle que soit la taille : la CNIL considère elle-même que l'exemption des structures de moins de 250 salariés a une portée très limitée.

9. À faire, dans cet ordre

#	Étape	Délai	Quand
1	Ouvrir un compte sur la plateforme d'intégration, récupérer le chargé de mission et les modèles	1 jour	fin sept.
2	Accord de principe de la direction d'Albert School. Le plus lent, donc le premier	3 à 8 semaines	oct. – nov.
3	Recherche d'antériorité de marque, arrêt du nom	1 jour	début oct.
4	Statuts à objet exclusif et règlement intérieur	1 à 2 semaines	oct.
5	Assemblée générale constitutive et déclaration en ligne	2 semaines	mi-oct.
6	Compte bancaire associatif	2 à 4 semaines	fin oct.
7	SIRET par le service des impôts, formulaire M0 ASSO	3 à 8 semaines	nov.
8	Rescrit social URSSAF. Ne rémunérez personne avant la réponse	environ 3 mois	nov. puis févr.
9	Responsabilité civile professionnelle, trois devis	1 à 2 semaines	nov.
10	Kit contractuel, dont la cession de droits de l'étudiant vers l'association	2 à 3 semaines	nov. – déc.
11	Organigramme conforme et prévisionnel financier	3 à 4 semaines	déc.

#	Étape	Délai	Quand
1 2	Dépôt du dossier d'intégration, puis label Junior Création	dépôt déc. – janv.	janv. 2027
1 3	Première mission. Pas avant SIRET, assurance active, convention école et kit contractuel	—	janv. 2027

Ce qui n'a pas pu être vérifié

Le montant de la cotisation à la confédération. Une position écrite de l'URSSAF sur le caractère facultatif du label. Le délai officiel d'attribution du SIRET. Les enregistrements de marque actuellement en vigueur. Le périmètre de la facturation électronique pour une association en franchise. Les taux d'impôt sur les sociétés et l'exonération de contribution économique territoriale la première année. Le tarif d'assurance spécifique à une association étudiante de conseil. Un modèle-type de convention école publié par la confédération.

Sources : service-public.fr, associations.gouv.fr, Légifrance, bulletin officiel des finances publiques, urssaf.fr, cnil.fr, economie.gouv.fr, plateforme d'intégration de la CNJE. État au 19 septembre 2026.